



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 584/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

התובעת: ישראלה כהן
ע"י ב"כ עוה"ד מירית חביה
מרחוב התע"ש 20 כפר סבא

נ ג ד

הנתבעים: 1. אלכס ריכטר
2. משה סיני
שניהם ע"י ב"כ עוה"ד אמנון גלברט

פסק דין

מדובר ב- "סיכוב שלישי" בין הצדדים להליך דנן.

ביום 21.09.11 הגישה התובעת דנן תביעה כנגד הנתבע 1 בתיק מספר 471/11 אשר התנהל בפני (להלן: "ההליך הקודם"). במסגרת ההליך הקודם עתרה התובעת, בין היתר, כי אורה לנתבע להמציא פרוט מלא, מידע ותיעוד לגבי ניהול כספי הנציגות החל מיום 01.01.07 ואילך.

ההליך הקודם נסתיים בהסכם פשרה לפיו נדחתה התביעה כנגד הנתבע 1 ובנוגע למסמכים ומידע שנתבקשו הוסכם כי הנתבע 2 דנן (שלא היה צד פורמלי להליך הקודם) ימסור את כל החומרים של הנציגות שבידיו לידי הנציגות שתיבחר באסיפה שתזמן וכל בעל דירה יוכל לעיין במסמכים אלו.

הסכם הפשרה קיבל תוקף של פסק דין ביום 08.12.11 והפך מאז חלוט.

בהליך דנן שוב מבקשת התובעת כי אחייב את הנתבעים בגילוי מסמכים ומסירת מידע בגין התקופה שמחודש ינואר 2007.

מכתבי הטענות בתיק דנן עולה כי בגין פסק הדין בהליך הקודם נקטה התובעת הליכי ביזיון בפני בית משפט השלום. בפסק דינו מיום 09.09.12 דחה בית המשפט את טענות התובעת וקבע כי פסק הדין קיים במלואו. בכלל האמור קבע בית המשפט, באופן שאינו משתמע לשני פנים, כי גם הנתבע 2 (אף שלא היה צד להליך הקודם ולא היה מחוייב לפעול על פי פסק הדין שם) פעל בהתאם להסכם הפשרה ומסר את כל המסמכים שבידיו הנוגעים להתנהלותה הכספית של הנציגות.

התובעת לא ערערה על החלטה זו שהפכה גם היא חלוטה.

יוצא, אם כן, כי ישנה הכרעה חלוטה וסופית של ערכאה מוסמכת כי הנתבעים (באמצעות הנתבע 2 בידיו היו מסמכים) מחוייבים להמציא את כל המסמכים שבידם בנוגע להתנהלות הכספית של



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 584/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

הנציגות במועדים הרלבנטיים גם לתובענה דנן והכרעה חלוטה נוספת כי הנתבעים גם מילאו אחר חיוב זה.

במיוחד אמורים הדברים כאשר הסעד המבוקש בהליך דנן זהה לזה אשר נתבקש בהליך הקודם והוכרע כאמור.

בע"א 127/06 בנק הפועלים בע"מ – משכן נ' לאה נגר (פורסם בנבו) מסכמת כבוד השופטת חיות את ההלכות בנוגע לכלל בדבר מעשה בית דין:

"הכלל בדבר מעשה בית דין משמעו כי צדדים להליך מנועים מלחזור ולהתדיין ביניהם בבתי המשפט בכל עניין או שאלה שנדונו והוכרעו בפסק דין סופי. בבסיס הכלל עומדים טעמים שבטובת הציבור שעיקרם הפעלה יעילה של מערכת בתי המשפט ומניעת כפל התדיינות והכרעות סותרות העוללות לפגוע ביציבות המשפט ובוודאות ההחלטות הניתנות מכוחו. כמו כן מיועד הכלל של מעשה בית-דין להגן על האינטרסים של בעלי הדין ולמנוע ממי שניתנה לו הזדמנות הוגנת ומלאה למצות את עניינו בבית המשפט לשוב ולהטריד את יריבו באותו עניין (ראו: משה קשת הזכויות הדיוניות וסדר הדין במשפט האזרחי - הלכה ומעשה 666 (כרך א', 2007) (להלן: קשת); ע"א 3097/02 מלמד נ' קופת חולים של ההסתדרות הכללית של העובדים בא"י, פ"ד נח(5) 511, 519 (2004); ע"א 4087/04 גורה נ' בנק לאומי לישראל בע"מ, פסקה 7 (לא פורסם, [פורסם בנבו], 8.9.2005) (להלן: עניין גורה); מיכאל בן-יאיר "הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך קודם" ספר יצחק כהן 302 (1989)). הדוקטרינה של מעשה בית דין נחלקת לשני ראשים.

הראש האחד עניינו בהשתק עילה ולפיו פסק דין סופי שניתן לגופו של עניין מעניק לנתבע (או לחליפו) חסינות מפני תביעה נוספת של התובע (או חליפו) בגין אותה עילת תביעה. בהקשר זה ניתנה למושג "עילת תביעה" משמעות רחבה במטרה להגשים את תכלית הכלל ולמנוע את הטרת הנתבע בתביעות חוזרות בשל אותו מעשה (ראו: ע"א 303/79 אבני נ' גליקסמן, פ"ד לה(1) 92, 98 (1980); ע"א 8/83 גורדון נ' כפר מונאש - מושב עובדים, פ"ד לח(4) 797, 801 (1985); רע"א 6498/05 צבעוני נ' בנק הפועלים בע"מ - סניף עפולה עלית (לא פורסם, [פורסם בנבו], 23.2.2006)).

הראש השני הוא השתק פלוגתה, ולפיו כאשר פלוגתה, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים, הוכרעה באופן פוזיטיבי בפסק דין סופי (במפורש או מכללא), ההכרעה היתה חיונית לתוצאה הסופית ולבעלי הדין "היה יומם" ביחס לאותה פלוגתה, יהיו בעלי הדין (או חליפיהם) משותקים מלהתדיין לגביה שוב (ראו: נינה זלצמן מעשה בית-דין בהליך אזרחי, 3-4, 29, 137-141 (1991) (להלן: זלצמן); ע"א 246/66 קלוזנר נ' שמעוני, פ"ד כב(2) 561, 583-585; עניין גורה, פסקה 7). יודגש כי כאשר הפלוגתה היא בשאלה מעורבת של חוק ועובדה כלל ההשתק חל הן על הממצאים העובדתיים והן על המסקנה המשפטית הנגזרת מהם (ראו זלצמן, 164. אך ראו הסייגים לכלל במשפט הפלילי ובמשפט האזרחי: ע"פ 447/88 לוונטהל נ' מדינת ישראל, פ"ד מד(2) 1, 6 (1990); ע"א 1418/90 מאור נ' הרשנהורן, פ"ד מה(3) 95, 102-105 (1991); ע"א 1351/06 עו"ד ח'ורי נ'



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 584/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

חברת ארמון ההגמון (קסר אלמוטראן) בע"מ, פסקאות ל"א(2)-ל"ו (לא פורסם, [פורסם בנבו], 17.9.2007); ע"א 5610/93 זלסקי נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה, ראשון לציון, פ"ד נא(1) 68, 98-100 (1997). ולחסרונותיו של הכלל ראו רע"א 682/07 לבייב נ' גילר, פסקה יא' (לא פורסם, [פורסם בנבו], 20.6.2007); אליהו הרנן "הפלוגתה הפסוקה (Collateral Estoppel) כמעשה בית-דין" הפרקליט כג 344, 352-353 (1967) ((ההדגשות שלי, א.ס.).

הדברים האמורים חלים, וביתר שאת, בנוגע להליך שבפנינו.

ואזכיר, על פי הסכם הפשרה בהליך הקודם התביעה כנגד הנתבע 1 נדחתה! האמור מקים את הכלל בדבר מעשה בי-דין מסוג השתק עילה, בפרט כאשר גם שם וגם כאן מבוקש אותו סעד של גילוי מסמכים.

אף אם לא קם בהקשר דנן הכלל בדבר השתק עילה, הרי שבודאי קם הכלל בדבר מעשה בי-דין מסוג השתק פלוגתא - הצדדים כבר הסכימו במשתמע בהליך הקודם כי בידי הנתבע 1 לא היו כל מסמכים בנוגע להתנהלות הכספית של הנציגות (שהרי התובענה כנגדו בהקשר זה נדחתה והחייב לגילוי מסמכים הופנה כלפי הנתבע 2 בלבד).

איזה טעם יהיה בחיובו של הנתבע 1 להמציא מסמכים כאשר ישנה הכרעה חלוטה, המבוססת על הסכמת הצדדים, כי כלל אין בידיו מסמכים אלו?!

מעשה בי-דין קם גם בנוגע לנתבע 2. אומנם, הוא לא היה צד להליך הקודם. אולם, הוא היה צד להליך הביזיון בבית משפט השלום אשר קבע באופן חד וברור כי הנתבע 2 מסר את כל מסמכי הנציגות המצויים בידו, על פי החיוב בהליך הקודם.

איזה טעם יהיה בחיובו של הנתבע 2 להמציא שוב מסמכים שכבר המציא ומסר, הכל על פי הכרעות חלוטות של ערכאות מוסמכות?!

לכל זאת יש להוסיף כי הוכח בפני שביום 17.12.12 נבחרה נציגות חדשה לבית דנן (מוצג נ/1). בנסיבות אלו, בקשת התובעת לקבלת מסמכים שאינם מצויים בידי הנתבעים אך ניתן להשיגם (כך לגבי דפי בנק שונים וכיוצ"ב), וזו, למעשה, עיקר הבקשה בהליך דנן, צריכה היתה להיות מופנית כלפי הנציגות הנבחרת ולא כלפי הנתבעים דנן, שגם לא כיהנו מעולם כנציגות פורמלית בבית.

ויוער, בהתאם לסעיף 16(ג) לתקנון המצוי רשאי בעל דירה לעיין בכל עת סבירה "בפנקס ההכנסות וההוצאות, בחשבונות, בקבלות ובמסמכים הנוגעים להם ובידין וחשבון הכספיים". בכלל האמור זכאי בעל דירה לעיין גם במסמכי חשבון הבנק של הנציגות ובלבד שלא יהיה בכך משום טרחה או הטרדה מיותרת של חברי הנציגות ובלבד שישא בעל הדירה מראש בכל העלויות הכרוכות בהמצאת המסמכים לרבות תשלום עמלות לבנק, עלויות צילומים והוצאות חבר הנציגות שנוכחותו נדרשת לטובת העניין.



מדינת ישראל
משרד המשפטים

מס' התיק: 584/12

בפני המפקח על רישום מקרקעין
תל אביב

בנסיבות דנן הנציגות איננה צד להליך דנן ולפיכך אין בידי לחייבה בדבר. גם לא ברור כלל אם זו תסרב לבקשת התובעת לעיין במסמכי הבנק או מסמכים אחרים, שהרי לא נעשתה אליה כל פניה בהקשר זה מצידה של התובעת. אולם, ככל שהתובעת אכן תפנה בבקשה לעיין במסמכי הבנק ובמסמכים אחרים, מוטב תעשה הנציגות אם תפעל בהתאם להנחיות שלעיל ותאפשר את העיון, אשר אולי יהיה בו כדי להפיס את דעתה של התובעת בנוגע להתנהלות הכספית של הנציגות בעבר ובהווה.

מכל מקום, את ההליך דנן לא צריכה היתה התובעת להגיש וודאי שלא כנגד הנתבעים דנן, שעה שהסוגיה הנדונה הוכרעה בפסקי דין חלוטים כאמור לעיל.

בנסיבות אלו אין בידי אלא להורות על דחיית התביעה.

בנוגע לפסיקת ההוצאות, הרי שהיה מקום לחייב את התובעת בתשלום הוצאות הנתבעים בניהול ההליך בהיקף משמעותי. אולם, מצאתי לנכון לחייבה בתשלום הוצאות על הצד הנמוך הן לאור העובדה כי נתקיים אך דיון אחד בתובענה, הן לאור היקף ההוצאות שהושתו עליה בעבר בהליכים הקודמים והן לאור העובדה כי, בסופו של יום, המדובר בבעלת דירה המבקשת לברר את אשר נעשה בכספי הנציגות ולבסס טענות לכאוריות שבידה בנוגע להתנהלות בכספי הנציגות. מאידך, כאמור, אין הצדקה לפטור את התובעת לחלוטין מתשלום הוצאות הנתבעים בהליך דנן.

לאור כל האמור אני מחייב את התובעת לשלם לכל אחד מהנתבעים בגין החזר הוצאות ניהול ההליך סך של 750 ₪ בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

המזכירות תשלח לכל אחד מהצדדים העתק פסק הדין בדואר רשום עם אישור מסירה.

ניתן בלשכתי היום כ"ד טבת תשע"ג, 06 ינואר 2013, בהעדר הצדדים.

אורן סילברמן
מפקח על רישום מקרקעין
תל אביב